

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/649/25

הצעת חוק למניעת העסקה של עובד הוראה התומך בטרור, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"עבירת טרור" – כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016¹;

"מעסיק" – משרד החינוך או גוף אחר המעסיק את עובד ההוראה, לפי העניין, לרבות מנהל המחוז כהגדרתו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז–1956².

2. איסור העסקה של עובד הוראה שהורשע בעבירת טרור
על אף האמור בכל דין או הסכם החל על עובדי הוראה, מעסיק לא יעסיק אדם כעובד הוראה, אם הוא הורשע בעבירת טרור.

3. השעית עובד הוראה החשוד או מואשם בעבירת טרור
על אף האמור בכל דין או הסכם החל על עובד ההוראה, מעסיק ישעה ממשרתו עובד הוראה שהוגש נגדו כתב אישום או שנפתחו נגדו הליכים פליליים בשל חשד לביצוע עבירת טרור, ובלבד שניתנה לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו.

4. פיטורין של עובד הוראה שהורשע או הואשם בעבירת טרור
על אף האמור בכל דין או הסכם החל על עובד ההוראה:

(1) מעסיק יפטר עובד הוראה שהורשע בביצוע עבירת טרור, ובלבד שניתנה לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו, אלא אם כן שוכנע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים שלא לפטרו; החלטת המעסיק שלא לפטר עובד הוראה לפי פסקה זו תינתן בכתב תוך פירוט הנימוקים לה;

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.
² ק"ת התשי"ז, עמ' 116.

(2) מעסיק רשאי לפטר עובד הוראה שהוגש נגדו כתב אישום בחשד לביצוע עבירת טרור, ובלבד שניתנה לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו.

דבר היסבר

לאחרונה אנו עדים למקרים בהם פיגועים ופעולות טרור מבוצעים על ידי מי שהיו או עודם עובדי הוראה.

כך קרה בפיגוע הרצחני שהתרחש ביום 22.03.22 בבאר שבע, שבו קיפחו את חייהם ארבעה בני אדם. גם הפיגוע שהתרחש ביום 21.11.21 בשער השלשלת בירושלים, בוצע על ידי מורה בתיכון עירוני אשר מצוי באחריות עיריית ירושלים.

כיום, ההסדר לפיו ניתן להשעות או לפטר עובד הוראה, מצוי רובו ככולו בחוזרים של מנכ"ל משרד החינוך. על פי ההסדר הקיים, האפשרות להשעות או לפטר עובד הוראה היא סבוכה, מצומצמת, ועשויה להימשך שנים.

לפיכך, מוצע בהצעת החוק לחייב מעסיק של עובד הוראה להשעותו במקרה שנפתחו נגדו הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירת טרור. כמו כן, המעסיק יהיה רשאי לפטר את עובד ההוראה בשל כך שהוגש נגדו כתב אישום בשל חשד לביצוע עבירת טרור.

בנוסף, מוצע שלא ניתן יהיה להעסיק מי שהורשע בעבירה כאמור, וככל שהוא כבר מועסק כעובד הוראה – יהיה על המעסיק לפטר.

להלן רשימת העבירות שמוגדרות עבירות טרור לפי חוק המאבק בטרור, ולענייננו – עבירות שבגינן ניתן להשעות או לפטר עובד הוראה, וכן למנוע את העסקתו;

עמידה בראש ארגון טרור, במישרין או בעקיפין, ראש ארגון שבפעילותו עבירות רצח, ביצוע תפקיד ניהולי או פיקודי בארגון טרור, חברות בארגון טרור, ביצוע עבירת טרור תוך שימוש בנשק כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי, ביצוע עבירת טרור שדינה מאסר עולם, ביצוע עבירת רכוש הקשורה לטרור, אימון והכשרת גורמי טרור, גיוס חברים לארגון טרור, ביצוע פעילות לטובת ארגון טרור, איום בביצוע עבירה שדינה מאסר עולם, קריאה ישירה או עידוד לביצוע מעשה טרור, העמדת אמצעי לטובת ארגון הטרור (הסעה, בגדים, כסף וכו'), מעשה פומבי של הזדהות עם ארגון טרור, אי מניעת מעשה טרור והחזקת פרסום או מתן שירות שקשור בפרסום חומרי הזדהות עם ארגון טרור.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/3796).

הצעת החוק זהה לפ/3796 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)